

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 738/2536 อัยการ กรมอัยการ
นาย เกียรติศักดิ์ หรือ ยอด วัฒน มงคล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 185

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 4, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 ทวิ

ขณะที่จำเลยเข้าทำร้ายผู้เสียหาย จำเลยพูดว่า"เอาปืนมา" พวกของจำเลยก็ส่งอาวุธปืนให้จำเลยแล้วจำเลยใช้อาวุธปืนจ่อที่ศีรษะผู้เสียหาย จำเลยเพิ่งได้รับอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนบรรจุอยู่ในลูกโม้ 6 นัดจากพวกของจำเลยที่ส่งให้ในที่เกิดเหตุ พวกของจำเลยจึงเป็นผู้มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวก่อนที่จะส่งให้จำเลยและคำว่า "มี" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 4(6)ได้ให้คำนิยามไว้ว่าหมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครอง ดังนั้น การที่จำเลยบอกให้พวกส่งอาวุธปืนและพวกก็ส่งให้ แล้วจำเลยใช้อาวุธปืนจ่อที่ศีรษะผู้เสียหายในทันทีทันใดนั้นเองซึ่งพวกของจำเลยก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุด้วย พวกของจำเลยจึงยังคงควบคุมดูแลอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวอยู่อย่างใกล้ชิด หาใช่ว่าพวก ของจำเลยได้มอบให้จำเลยครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยเป็นอิสระ ไม่ ย่อมไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนนั้น เพราะจำเลยมิได้ยึดถืออาวุธปืนและกระสุนปืนเพื่อตนเอง สิทธิครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนยังคงอยู่กับพวกของจำเลย ฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าจำเลยมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ใน

ครอบครองทั้งพฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวก็ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้พาอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จำเลยจึงมิได้กระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและฐานพาอาวุธปืนด้วย จำเลยไม่ได้ฎีกาในปัญหาที่ว่าจำเลยไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขึ้นมา แต่เมื่อจำเลยมิได้กระทำความผิด ดังกล่าวศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบ มาตรา 215 และ 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนขนาด .38 ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของนายทะเบียนประทับ 1 กระบอก กับกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 6 นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนกับกระสุนปืนดังกล่าวไปในเมืองหมู่บ้าน และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแล้ว จำเลยกับพวกในอีกคดีหนึ่งและพวกอีกสี่คนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวจ้องยิงนายจักรกฤษณ์ สุนันท์รัตน์ ผู้เสียหายโดยมีเจตนาฆ่าจำเลยกับพวกลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเนื่องจากมีผู้เข้าช่วยเหลือและผู้เสียหายหลบหนีได้ทัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 80, 83, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 ทวิ และขอให้ริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม

อาวรุปีนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ให้เรียง
กระทงลงโทษ ฐานมีอาวรุปีนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจำคุก 2 ปี ฐานพาอาวรุปีนลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวรุปีนฯ ซึ่งเป็นบทที่
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมเป็นโทษจำคุก 3 ปี
ริบของกลาง คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้
ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานพาอาวรุปีนตามพระราชบัญญัติอาวรุปีนฯ มาตรา
8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง คงจำคุกจำเลย 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าตามที่ศาลอุทธรณ์ฟัง
ข้อเท็จจริงว่าขณะที่จำเลยเข้าทำร้ายผู้เสียหายจำเลยพูดว่า "เอาปืนมา" พวกของ
จำเลยก็ส่งอาวรุปีน(มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในลูกโม 6 นัด) ให้จำเลย แล้วจำเลยใช้
อาวรุปีนจ่อที่ศีรษะผู้เสียหายจำเลยย่อมมีความผิดฐานพาอาวรุปีนตามพระราช
บัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวรุปีน พ.ศ.
2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 นั้น
เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยเพียงได้รับอาวรุปีนพร้อมกระสุน
ปืนบรรจุอยู่ในลูกโม 6 นัด จากพวกของจำเลยที่ส่งให้ในที่เกิดเหตุ แล้วจำเลยก็ใช้
อาวรุปีนจ่อที่ศีรษะผู้เสียหายในทันทีทันใดนั้นเอง พวกของจำเลยจึงเป็นผู้มีอาวรุปีน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพาอาวรุปีนกระบอกดังกล่าวก่อนที่จะส่งให้
จำเลย เมื่อพิจารณาถึงคำว่า "มี" ตามพระราชบัญญัติอาวรุปีนฯ มาตรา 4(6) ได้ให้คำ
นิยามไว้ว่าหมายความว่า มีกรรมสิทธิ์หรือมีไว้ในครอบครองดังนั้นการที่จำเลยบอก
ให้พวกส่งอาวรุปีนและพวกก็ส่งให้ แล้วจำเลยใช้อาวรุปีนจ่อที่ศีรษะผู้เสียหายในทันที
ทันใดนั้นเอง ซึ่งพวกของจำเลยก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุนั้นด้วย พวกของจำเลยจึงยังคง
ควบคุมดูแลอาวรุปีนและกระสุนปืนดังกล่าวอยู่อย่างใกล้ชิด หาใช่ว่าพวกของจำเลย
ได้มอบให้จำเลยครอบครองอาวรุปีนและกระสุนปืนโดยเป็นอิสระไม่ยอมนำไปทำ

จำเลยมีสิทธิครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนนั้นเพราะจำเลยมิได้ยึดถืออาวุธปืนและกระสุนปืนเพื่อตนเองสิทธิครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนยังคงอยู่กับพวกของจำเลยฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าจำเลยมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองทั้งพฤติการณ์ของจำเลยตามข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ไม่อาจถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้พาอาวุธปืนตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 จำเลยจึงมิได้กระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและฐานพาอาวุธปืนด้วยแม้จำเลยไม่ได้ฎีกาปัญหาว่าจำเลยไม่มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขึ้นมาแต่ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ประกอบมาตรา 215 และ 225 ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหานี้ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยส่วนที่ศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องในข้อหาความผิดฐานพาอาวุธปืนนั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในข้อหาความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคแรก เสียด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพศาล รังฆาฏ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น